

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>2886/2539 | พนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                      | โจทก์ |
|                                  | นางสาว สายสมร อาจหาญ           | โจทก์ |
|                                  | นาย ทวีช อาจหาญ                | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

การที่จำเลยเข้าไปล้อมรั้วในที่ดินพิพาทเพื่อถือการครอบครองและรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขตั้งแต่วេลากกลางวันความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้เกิดขึ้นและสำเร็จลงแล้วส่วนการครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุกไม่เป็นความผิดต่อเนื่องติดต่อก่อเกิดขึ้นตลอดเวลาอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา365

---

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2537 ถึงวันที่26 กุมภาพันธ์ 2537 เวลากกลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของนางสาวสายสมร อาจหาญ ผู้เสียหายด้วยการใช้ไม้ไผ่ล้อมเป็นรั้วในที่ดินดังกล่าวเพื่อถือการครอบครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ100 ตารางวา อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365

ระหว่างพิจารณา นางสาวสายสมร อาจหาญ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น  
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
362, 365 ลงโทษจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 365 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็น  
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ด้วยหรือไม่ในการวินิจฉัยปัญหา  
ข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย  
มาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ร่วม เมื่อวันที่ 19  
กุมภาพันธ์ 2537 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา จำเลยเข้าไปล้อมรั้วในที่ดินพิพาทเพื่อถือ  
การครอบครองและรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุข และ  
ครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อน เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 มีความ  
เป็น 2 ตอน ตอนหนึ่ง คือเข้าไปเพื่อถือการครอบครอง อีกตอนหนึ่งคือเข้าไปทำการ  
รบกวนการครอบครองของเขาจำเลยเข้าไปและครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วม  
ตลอดเวลาต่อ ๆ มานั้น การกระทำอันหนึ่งคือการเข้าไป แม้จะล้อมรั้วและครอบ  
ครองตลอดมาก็เป็นการกระทำอีกชั้นหนึ่ง เมื่อการเข้าไปยุติเสร็จสิ้นลงตั้งแต่แรก

แล้ว แม้จะมีการครอบครองล้อมรั้วอันเป็นการรบกวนการครอบครองอยู่ต่อ ๆ มา การกระทำในส่วนหลังนี้ก็เป็นกรกระทำผิดขึ้นตลอดมาโดยลำพังแต่ประการเดียว ไม่ได้เมื่อการเข้าไปอันเป็นการกระทำส่วนแรกยุติเสร็จสิ้นลงแล้วการกระทำในส่วนหลังต่อ ๆ มา ก็ไม่เป็นความผิดต่อเนื่องติดต่อก่อเกิดขึ้นตลอดเวลาได้ ดังนั้นการที่จำเลยเข้าไปล้อมรั้วในล้อมรั้วในที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วม ความผิดฐานบุกรุกได้เกิดขึ้นและสำเร็จแล้ว ส่วนการครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นเพียงผลของการบุกรุก การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดต่อเนื่องไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365

อนึ่ง ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรงนัก โจทก์ร่วมและจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน การให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีจะเป็นประโยชน์แก่จำเลยและสังคมมากกว่า ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน กรณีมีเหตุสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลย แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำเห็นควรลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 1,500 บาท อีกสถานหนึ่งโทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ